



Nr. 501 Ministerbesprechung vom 1. Oktober 1931, 18 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 3–6

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Sautter, Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Schäffer, Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Weigert, Schäfer; MinR Olscher, Vogels, Brandis; ORegR Meynen, Meyer, Schlag, Durst, W. Meier; Referent Pohl; RbkPräs. Luther; PrFM Höpker Aschoff; PrMinDir. v. Leyden, Hog; Protokoll: MinR Vogels (P. 1–2), Wienstein (P. 3–4).

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Personalsache. [...]
2. Fortsetzung der Beratung des Reichskabinetts über den Entwurf der 3. Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.
3. Herabsetzung übermäßig hoher Dienstvergütungen.
4. Formulierung des Textes der Entwürfe.

1. Personalsache. [...]

2. Fortsetzung der Beratung des Reichskabinetts über den Entwurf der 3. Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

Umschuldung der Hauszinssteuer.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den in der Sitzung zur Verteilung gelangenden Entwurf des Kapitels betreffend Umschuldung kurzfristiger Schulden von Ländern und Gemeinden vor¹.

Der *Reichskanzler* gab Kenntnis von dem Inhalt eines unmittelbar vorher eingegangenen Briefes des Bayerischen Gesandten zur Sache².

Staatssekretär *Dr. Schäffer* erläuterte die Einzelheiten des vorgelegten Entwurfs.

¹ Der Entw. ist eingearbeitet in das Manuskript der 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen (R 43 I/2374, S. 555–677, hier S. 616–617); vgl. auch Anm. 4.

² Der Bayer. Gesandte v. Preger hatte in diesem Schreiben vom 1.10.31 gegen die Absicht der RReg. Einspruch erhoben, die Hauszinssteuer teilweise für die Umschuldung der Gemeinden zu verwenden. Preger hatte betont, daß Bayern mit den Erträgen aus der Hauszinssteuer den Finanzbedarf des Landes mit abdecken müsse und daß nur noch 1 Mio. RM für den Wohnungsbau verwendet würde (R 43 I/2351, Bl. 261–262).

Ministerialdirektor *Dr. Zarden* führte aus, daß die bayerischen Wünsche in dem Entwurf bereits weitgehend berücksichtigt seien. Er verwies im übrigen auf die Vorlage des Reichsfinanzministeriums vom 23. September [...] betreffend anderweite Regelung Geldwertungsausgleichs bei bebauten Grundstücken³ und die nachgereichten Änderungen zu dieser Vorlage betreffend § 1, Absatz 4 und 5⁴.

Der *Reichsarbeitsminister* trug demgegenüber die in seinen Vorlagen vom 29. September [...] niedergelegte Stellungnahme vor⁵. Er begründete ferner seinen in der Sitzung verteilten Änderungsantrag zu § 1, Absatz 4, 5 der Vorlage des Reichsfinanzministers.

Staatsminister *Höpker Aschoff* erklärte, daß er mit der vorgeschlagenen Regelung der Umschuldung grundsätzlich einverstanden sei und sich der Durchführung der Pläne der Reichsregierung nicht hinderlich in den Weg stellen wolle. Er glaube aber verpflichtet zu sein, ganz besonders darauf hinzuweisen, welche Folgen es habe, daß wesentliche Teile des Aufkommens der Hauszinssteuer für Zwecke der Umschuldung in Anspruch genommen werden, zum Nachteil der bisherigen Verwendungszwecke, die nunmehr notleidend würden. Er berechnete, daß nach Vornahme der vom Reichsminister der Finanzen vorgeschlagenen Senkung um 25 v.H. für Preußen noch ein Restaufkommen von 550 Millionen bei der Hauszinssteuer verbleiben werde. Mit diesen 550 Millionen könne Preußen unmöglich die mit Mitteln der Hauszinssteuer zu deckenden Aufgaben erfüllen, zumal wenn weitere 12% für die Umschuldung abgezweigt würden⁶.

Ministerialdirektor *Dr. Zarden* machte demgegenüber Ausführungen nach der Richtung, daß man im kommenden Jahre wahrscheinlich die Sperre für eine weitere Anspannung der Realsteuern nicht werde durchhalten können, daß vielmehr eine Lockerung dieser Sperre eintreten müsse, vor allen Dingen überall da, wo das Niveau der Realsteuerbelastung der Vergangenheit das erträgliche Maß nicht überstiegen habe⁷.

Auch diesen Plänen gegenüber äußerte Staatsminister *Höpker Aschoff* Bedenken.

Reichsbankpräsident *Dr. Luther* wies auf die besondere Eilbedürftigkeit einer abschließenden Regelung in der Umschuldungsfrage hin. Er glaubte sich davon eine Beruhigung in der Stimmung der Sparkassengläubiger versprechen zu können, die durch fortgesetzte Abhebungen ihrer Sparkonten eine bedrohliche Lage für die Reichsbank schufen.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte sodann erneut den Vorschlag, die Hauszinssteuer um 25 v.H. abzusenken.

Das *Kabinett* erteilte der Vorlage über die Umschuldung und der damit verbundenen Festlegung von 12 v.H. des Hauszinssteueraufkommens für Zwecke der Umschuldung eine grundsätzliche Zustimmung.

Ferner erklärte sich das *Reichskabinett* auf Vorschlag des Reichskanzlers mit einer 20%igen allgemeinen Senkung der Hauszinssteuer einverstanden⁸. Durch diese 20%ige Senkung sollen alle

³ S. Dok. Nr. 493, Anm. 15.

⁴ § 1 Absatz 4 verpflichtete die Länder, einen Teil des Aufkommens der Hauszinssteuer für Siedlungszwecke zur Verfügung zu stellen. Absatz 5 ermächtigte die Landesregg. zu bestimmen, in welcher Weise die Auswirkungen der Steuersenkung für hilfsbedürftige Mieter unter Mitwirkung der Fürsorgeverbände auszugleichen seien (R 43 I/2374, S. 616).

⁵ In der ersten Vorlage hatte sich der RArbM gegen die Ausführungen des RbkPräs. in der Ministerbesprechung vom 29.9.31 (Dok. Nr. 493) gewandt, 450 Mio. RM aus dem Hauszinssteueraufkommen für die Umschuldung kurzfristiger Schulden der Gemeinden zu verwenden. Statt dessen hatte der RArbM eine Entlastung der Gemeinden bei den 1 b-Hypotheken in den Fällen vorzunehmen, wo die Neubaumieten besonders hoch lägen. Eine Entlastung sei deshalb erforderlich, weil bei Zahlungsunfähigkeit der Mieter ein großer Teil des Neuhausbesitzes zusammenbrechen würde und die Gemeinden dann aus ihren 1 b-Verpflichtungen vor allem bei Bürgschaften in Anspruch genommen würden (R 43 I/2374, S. 203–206). In der zweiten Vorlage hatte der RArbM Bedenken gegen eine schematische Senkung der Hauszinssteuer erhoben und an einzelnen Bestimmungen des Entw. Kritik geübt (R 43 I/2351, Bl. 256–257).

⁶ Der Bayer. MinPräs. Held hatte dagegen mit Schreiben vom 28.9.31 an den RK „mit allem Nachdruck“ Einspruch gegen die beabsichtigte Senkung der Mietzinssteuer eingelegt und vorgeschlagen, die Herabsetzung „trotz des odiosen Charakters dieser Steuer bis zu einer grundsätzlichen Änderung des Finanzausgleichs hinauszuschieben“ (R 43 I/2351, Bl. 248–249), Zitate Bl. 249. Vgl. auch Anm. 2).

⁷ Vgl. hierzu den 4. Teil, Kapitel I § 3 der NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1.12.30 (RGL. I, S. 582).

⁸ Dies entsprach dem Vorschlag des RArbMin seiner Vorlage vom 29.9.31 (Anm. 5).

Ansprüche der Grundstückseigentümer aus der erhöhten Hypothekenbelastung usw. als abgegolten gelten. Die Entscheidung über alle übrigen Fragen und insbesondere über die zukünftige Gestaltung der Hauszinssteuer bleibt vorzubehalten ⁹.

3. Herabsetzung übermäßig hoher Dienstvergütungen.

Staatssekretär Dr. *Joël* trug den Inhalt der Vorlage vom 30.9.1931 [...] vor ¹⁰. Er führte aus, daß er nach wie vor grundsätzliche Bedenken gegen eine derartige Notverordnung habe ¹¹. Die Rechtssicherheit müsse durch diese Verordnung gefährdet werden. Auf jeden Fall werde es notwendig sein, im § 1, wie vorgesehen, ausdrücklich die Nichtweiterzahlung der als übermäßig hoch anzusehenden Dienstbezüge von Treu und Glauben abhängig zu machen.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß er eine derartige Vorlage nicht aus politischen Gründen wünsche. Die Vertreter der Wirtschaft hätten ihn um eine derartige Verordnung gebeten.

Reichsminister *Treviranus* äußerte politische Bedenken gegen den Entwurf.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß er der vorliegenden Fassung des Entwurfs nicht zustimmen könne. Die Berufung auf Treu und Glauben im § 1 müsse fortfallen. Grundsätzlich müsse er bemerken, daß die Reichsregierung gegen Eingriffe in Tarifverträge, die es zur Zeit der Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuches noch nicht gegeben habe, keine wesentlichen Bedenken hätte. Gegen eine derartige Verordnung würden aber Bedenken geäußert.

Staatssekretär Dr. *Trendelenburg* betonte, daß diese Verordnung in das Wirtschaftsprogramm der Reichsregierung gehöre. Im Wirtschaftsprogramm sei sie unentbehrlich. Eine ausdrücklich untere Grenze der Dienstbezüge, bei deren Überschreiten die Möglichkeit der Herabsetzung übermäßig hoher Dienstvergütungen gegeben werde, solle man in dem Entwurf nicht vorsehen.

Der *Reichsbankpräsident* schlug vor, vielleicht eine Grenze von 20 000 RM in dem Entwurf vorzusehen. Vielleicht könne man jedoch für Vorstandsmitglieder von Gesellschaften, insbesondere von Genossenschaften, von der Festsetzung einer unteren Gehaltsgrenze absehen, bei deren Überschreitung Herabsetzung des Gehalts möglich sei.

Der *Reichskanzler* wies auf die Notwendigkeit hin, besonders bei den Genossenschaften die Dienstbezüge der leitenden Persönlichkeiten herabzusetzen. Derartige Bestimmungen könnten jedoch besser in einer anderen Verordnung getroffen werden.

Im übrigen bestand Übereinstimmung darüber, nur bei solchen Gehältern die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit der Herabsetzung zuzulassen, welche 15 000 RM überschreiten. Die Frist zwischen der Abgabe der Erklärung des Dienstberechtigten, daß er die Vergütung herabsetze, und dem Beginn des Kalender-Vierteljahres, von dem ab die niedrigeren Bezüge gelten sollen, soll einen Zeitraum von mindestens drei Monaten umfassen.

§ 1 Abs. 1 der Verordnung soll lauten:

„Hat ein Dienstberechtigter sich in einem vor Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossenen Dienstvertrage zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet, die mit Rücksicht auf seine Geschäfts- oder Vermögenslage oder auf die veränderte allgemeine Wirtschaftslage als übermäßig hoch anzusehen ist und deren Weiterzahlung deshalb ihm nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden kann,

⁹ S. dazu Dok. Nr. 508.

¹⁰ Die Vorlage des RJMin. ermächtigte die Arbeitgeber zur Herabsetzung überhöhter Gehälter, wenn ihnen mit Rücksicht auf die Geschäfts- und Vermögenslage und die veränderte allgemeine Wirtschaftslage die Weiterzahlung dieser hohen Gehälter nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden konnte. Der Arbeitnehmer konnte gegen diese Gehaltssenkung binnen eines Monats Einspruch einlegen. Die Vorschriften dieses NotVOEntw. sollten nicht gelten für öffentliche Bedienstete und für Arbeitnehmer, deren Bezüge durch einen Tarifvertrag geregelt waren oder deren Jahreseinkommen die Versicherungspflichtgrenze (8400 RM) nicht überschritt (R 43 I/2374, S. 211–215). Vgl. auch die ursprüngliche Vorlage in Dok. Nr. 493, Anm. 9.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 493, Anm. 11.

so ist er berechtigt, die Vergütung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Dienstverpflichteten auf einen angemessenen Betrag herabzusetzen¹²“.

4. Formulierung des Textes der Entwürfe.

Der *Reichskanzler* bat die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts, für beschleunigte Festsetzung des Textes der in erster Lesung vom Reichskabinett verabschiedeten Entwürfe Sorge zu tragen und alsbald diesen Text der Reichskanzlei zuzuleiten.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon Kenntnis.

¹² Zur Fortsetzung der Beratung s. Dok. Nr. 508.

Zitierhinweis

Nr. 501 Ministerbesprechung vom 1. Oktober 1931, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1778–1781 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D501>